4. számú melléklet a 2002. évi …..… törvényhez

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2001. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)-B) pontban foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az e törvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni.

Előirányzat: 405 100,0 millió forint

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a. A 2002. évben szétvált önkormányzatoknál – eltérő megállapodás hiányában – a szétválás előtti közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadót a 2001. január 1-jei lakosságszám arányában kell megosztani.

Előirányzat: 101 275,0 millió forint

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az I-III. pont szerint.

I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-hányad

Előirányzat: 201 591,2 millió forint

- A 3. számú melléklet 1-10. és 25-26. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jogcímének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó.
- A 3. számú melléklet 11-18. jogcímének forrása 24,25 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó.

II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

Előirányzat: 23 233,8 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet:

a) egységesen 660 millió forint,

b) a megye 2002. január 1-jei lakosságszáma után 710 forint/fő,

c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 21 820 forint/ellátott.

A *c)* pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 12. *a)-c),* 13., 14., 16., 17. számú jogcíméhez kapcsolódóan tervezett ellátott, a 15. számú jogcímhez kapcsolódóan tervezett férőhely, a 19-24. számú jogcímhez kapcsolódóan tervezett ellátott, oktatott, foglalkoztatott létszámot együttesen kell alapul venni.

III. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése

Előirányzat: 79 000,0 millió forint

1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi jövedelemadó-bevétel és a 2. pont szerinti iparűzési adóerőképesség – a 2001. január 1-jei lakosságszámra – együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 3. pontban szereplő összeget, a bevétel e szintig kiegészül.

Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 3. pontban szereplő összegnél, akkor a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető összeg a 4. pontban szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül.

Az önkormányzat közigazgatási státusát a 2002. október 21-ei állapotnak megfelelően kell alapul venni.

A 2002. évben szétvált önkormányzatoknál a számítás alapjául szolgáló bevételeket a 2001. január 1-jei lakosságszám arányában kell figyelembe venni.

2. E törvény szempontjából a helyi önkormányzat 2003. évi iparűzési adóerőképességét az alábbiak szerint kell meghatározni:

2.1. Számított adóerőképesség:

$$Ae=(Ta \times 1{,}2 + L \times Ea) \times 0{,}012$$

ahol

Ae = számított iparűzési adóerőképesség

Ta = a 2001. évi társasági adó-bevallásokból az APEH által telephelyenkénti adatokból településenként kimutatott iparűzési adóalap

L = település 2001. január 1-jei lakosságszáma

Ea = az Szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók által bevallott iparűzési adó-alap 1 lakosra jutó összege településnépesség szerint képzett csoportonként

község 500 főig	10 000 forint/fő
község 501-2000 főig	14 000 forint/fő
község 2000 fő felett	25 000 forint/fő
város 10 000 főig	35 000 forint/fő

város 10 001-100 000 főig	50 000 forint/fő
város 100 000 fő felett	63 000 forint/fő
főváros (kerületekkel együtt)	65 000 forint/fő

2.2. Az 1. pontban figyelembe veendő iparűzési adóerőképesség:

2.2.1. Nem lehet kevesebb az egyes önkormányzatok 2003. évre valorizált – vagyis a 2001. évi önkormányzati beszámolóban szereplő és 20%-kal megnövelt – iparűzési adó-bevétel összegének 60%-ánál, illetve nem lehet több annak 100%-ánál.

Az előzőek szerint számított valorizált iparűzési adó-bevételt a helyi önkormányzat a 15. § (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során abban az esetben csökkentheti, ha 2002. október 1-jén rendelkezett hatályos iparűzési adó-rendelettel. Amennyiben a ténylegesen befolyt - hátralékváltozással korrigált - iparűzési adó meghaladja az önkormányzat által csökkentettet, ennek a kiegészítésre, illetve az elvonásra gyakorolt hatásával az önkormányzatnak az Áht. 64. § (7) bekezdésében foglaltak keretében 2003. évre el kell számolnia.

A jogtalanul igénybe vett összeget a költségvetési évben érvényes átlagos jegybanki alapkamat másfélszeresével megnövelve kell a központi költségvetés részére visszafizetni. Ha a helyi önkormányzat visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének külön jogszabály szerinti határidőre nem tesz eleget, további - az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő - kamatot köteles fizetni addig a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti. A határidőt követő 90. napon az Államháztartási Hivatal azonnali beszedési megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és az Áht. 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

2.2.2. Megegyezik az önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok 2.2.1. szerinti adóerőképességének a legalacsonyabb és legmagasabb adóerőképességű önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával számított átlagával, ha az adott önkormányzatnak nem volt 2001. évi adóbevétele, vagy volt ugyan bevétele, de ugyanez év január 1-jén nem volt hatályos iparűzési adó-rendelete, és a számított iparűzési adóerőképessége ennél az átlagnál magasabb.

2.2.3. Azonos az önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó a 2.2.1. és a 2.2.2. szerint legalacsonyabb adóerőképességű önkormányzatok egytizedének átlagos adóerőképessége felével, ha az adott önkormányzat 2.2.1. és 2.2.2. szerinti adóerőképessége ennél alacsonyabb lenne.

3. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár forintban:

a) község 500 főig	22 000
b) község 501-2000 főig	24 000
c) község 2000 fő felett	25 150
d) város 10 000 főig	28 750
e) város 10 000 fő felett	31 850
f) megyei jogú város	36 000
g) főváros (kerületekkel együtt)	31 700

Az *a)-e)* pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár a II. *c)* pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 13., 15., 16., 20. *c) d) e),* 21. *b) c),* 22., 23. pont szerinti ellátottak/férőhely együttes száma szorzatának a település 2001. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.

4. A 3. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2003-ban:

A 3. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként		Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó összeg		A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg
%-ban	forint/fő	%-ban	forint/fő	4. oszlop összesen x a település 2001. január 1-jei, lakosságszáma forintban
1.	2.	3.	4.	5.
100-125		0		-
125-150		25		-
150-175		45		-
175-200		75		-
200 felett		90		-
Levonandó összesen:	-	-		

A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú melléklet 1., 2., 4., 5., 7-11., 14., 17., 19., 20. *a) b),* 21. *a),* 24-26. pontja alapján megillető normatív hozzájárulás. Községi önkormányzatoknál a levonandó összeg felső határába nem számít bele az intézményfenntartó települést megillető 24. *e)* és *f)* jogcímen, valamint a 24. *e)* jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19. és 20. *a) b)* jogcím szerinti normatív hozzájárulás.

Ezen központi költségvetési kapcsolatokból származó források év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatását az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás során érvényesíteni kell.